El Peruano
FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 18/07/2019 04:29:30

seiscientos sesenta y cinco hectáreas con setenta y seis mil metros cuadrados), conforme (...)"

DEBE DECIR:

"(...) 616 665.76 ha (Seiscientos dieciséis mil seiscientos sesenta y cinco hectáreas con siete mil seiscientos metros cuadrados), conforme (...)"

1789236-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Designan Directora de la Dirección de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 254-2019-MINCETUR

Lima, 17 de julio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director de la Dirección de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de la Dirección General de Artesanía del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, Nivel-3, cargo considerado de libre designación y remoción;

Que, en consecuencia, es necesario designar al funcionario que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir del 18 de julio de 2019, a la señora CYNTHIA BEATRIZ ZAVALLA PUCCIO, en el cargo de Directora de la Dirección de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de la Dirección General de Artesanía del Viceministerio de Turismo, Nivel F-3, cargo considerado de libre designación y remoción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1789942-1

CULTURA

Decreto Supremo que modifica el artículo 2 del Decreto Supremo N° 021-2013-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la aplicación del derecho a la consulta

DECRETO SUPREMO
N° 007-2019-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 26253, señala en el numeral 1 de su artículo 2, que los Gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad;

Que, asimismo, el literal b) del numeral 1, del artículo 6, del Convenio 169 de la OIT dispone que los gobiernos deben establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente en la adopción de decisiones en organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

Que, la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, la que se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

Que, asimismo, el artículo 5 de la Ley Nº 29785 establece que los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa, y su artículo 15 dispone que los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso de consulta, tienen carácter obligatorio para ambas partes y son exigibles en sede administrativa y judicial;

Que, a su vez, la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dispone que conforme a lo señalado en el Convenio 169 de la OIT, corresponde a las distintas entidades públicas, desarrollar los mecanismos de participación dispuestos en la legislación vigente, los cuales son adicionales o complementarios a los establecidos para el proceso de consulta;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 29785, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, establece que la Presidencia del Consejo de Ministros creará una Comisión Multisectorial para el seguimiento de la aplicación del derecho a la consulta;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 021-2013-PCM, se dispuso la creación de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la aplicación del Derecho a la Consulta, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo objeto es efectuar el seguimiento de la aplicación del derecho a la consulta conforme a lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC;

Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2016-PCM se modificaron los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021-2013-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la aplicación del derecho a la consulta previa; variando, entre otros aspectos, la dependencia de la referida Comisión Multisectorial al Ministerio de Cultura;

Que, la Ley Nº 29565 crea el Ministerio de Cultura como organismo del poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público; y que la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concordante con el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, establece que el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura es el órgano

técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo;

Que, de conformidad con el artículo 19 y la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Viceministerio de Interculturalidad tiene entre sus funciones la de concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta;

Que, el artículo 22 de los Lineamientos de Organización del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, señala que el miembro de la Comisión actúa en representación de una entidad pública o de un colectivo cuando se trate de representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, gremios empresariales, entre otros; asimismo, el artículo 23 de dichos Lineamientos señala que en las comisiones del Poder Ejecutivo también pueden participar representantes acreditados de la sociedad civil, academia, gremios empresariales, entre otros, siempre que su participación contribuya al objeto de la comisión;

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, y su respectivo Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, referidas a la obligatoriedad de los acuerdos adoptados en el marco del proceso de consulta previa y a la obligación del Estado de desarrollar mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones sobre políticas y programas que les conciernan, resulta necesario incorporar a las organizaciones indígenas representativas de nivel nacional en calidad de miembros de la Comisión Multisectorial creada mediante el Decreto Supremo Nº 021-2013-PCM y modificada mediante Decreto Supremo N° 052-2016-PCM, en tanto se trata de una comisión de naturaleza permanente que tiene por objeto realizar acciones de seguimiento para la implementación de los acuerdos alcanzados en los procesos de consulta previa;

Que, adicionalmente, corresponde señalar que mediante Decreto Supremo N° 021-2018-EM, se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, el cual dispone en su estructura orgánica la conformación de los Viceministerios de Electricidad, de Minas y de Hidrocarburos;

En uso de las facultades previstas en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de los numerales 2.1 y 2.4 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 021-2013-PCM respecto a la conformación de la Comisión Multisectorial

Modifíquense los numerales 2.1 y 2.4 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 021-2013-PCM respecto a la conformación de la Comisión Multisectorial conforme a lo siguiente:

"Artículo 2.- Conformación y funcionamiento de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente

2.1 La Comisión Multisectorial de naturaleza permanente está integrada por el o la titular, o representante, del/ de la:

a) Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, quien la preside.
b) Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.
c) Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y Minas.
d) Viceministerio de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
e) Viceministerio de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.
f) Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.
g) Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación.
h) Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud.
i) Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, del Ministerio de Salud.
j) Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente.
k) Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.
l) Viceministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
m) Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
n) Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
o) Viceministerio de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego.
p) Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción.
q) Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción.
r) Viceministerio de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
s) Viceministerio de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
t) Viceministerio de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
u) Viceministerio de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
v) Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
w) Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
x) Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
y) Asamblea Nacional de Presidentes Regionales.
z) Asociación de Municipalidades del Perú.

aa) Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
bb) Confederación Campesina del Perú CCP).
cc) Confederación Nacional Agraria (CNA).
dd) Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).
ee) Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).
ff) Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
gg) Unión Nacional de Comunidades Aimaras (UNCA).
(…)

2.4 La Comisión Multisectorial convoca a otras organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios consultados, distintas a las señaladas en el numeral 2.1, para que participen como invitados de las sesiones de la Comisión, de acuerdo a su Plan de Trabajo. Asimismo, se encuentra facultado a convocar a expertos en materia de pueblos indígenas, entre otros."

Artículo 2.- Refrendo

El presente decreto supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Cultura, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Energía y Minas, la Ministra de Transportes y Comunicaciones, la Ministra del Ambiente, la Ministra de Agricultura y Riego, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra de Educación, la Ministra de Salud, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo y la Ministra de la Producción.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Ministra de Agricultura y Riego

LUCÍA DELFINA RUÍZ OSTOIC
Ministra del Ambiente

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

LUIS JAIME CASTILLO BUTTERS
Ministro de Cultura

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

FRANCISCO ÍSMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZALES
Ministra de Salud y Encargada del Despacho del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

1789945-9

Prorrogan plazo de Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huacachina Seca - Sector Norte, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia y departamento de Ica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 286-2019/DGPA/VMPCIC/MC

Lima, 16 de julio de 2019

VISTO, la Resolución Directoral Nº 287-2018/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 11 de julio de 2018, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de julio de 2018, el Informe Nº D000177-2019-DSFL/MC de fecha 12 de julio de 2019, el Informe Nº D000069-2019-DSFL-VCV/MC de fecha 11 de julio de 2019, Informe Nº 0005-2019-MDQ/DGPA/VMPCIC/MC, de fecha 15 de julio de 2019 y ;

CONSIDERANDO:

Que, según se establece en el Artículo 21 de la Constitución Política del Perú, "… Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. (...)...";

Que, en los Artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;

Que, a su vez, en el Artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley Nº 28296, precisa que "...se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte.(...)...";

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2017-MC se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, a través de la Resolución Viceministerial Nº 077-2018-MC, emitida el día 05 de junio de 2018 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 08 de junio de 2018, se aprobó la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación";

Que, mediante el Artículo 2 de la Resolución Viceministerial Nº 001-2019-VMPCIC-MC, emitida el día 07 de enero de 2019 y publicada, en el Diario Oficial "El Peruano", el día 09 de enero de 2019, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2019, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, de acuerdo con el Articulo 100 numeral 100.1 del Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual establece que, Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de un (1) año calendario, prorrogable por otro año más, debidamente sustentado;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 287-2018/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 11 de julio de 2018 y publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de julio de 2018, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble resuelve determinar la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huacachina Seca-Sector Norte, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, de la provincia y departamento de Ica;

Que, mediante Informe Nº D000177-2019-DSFL/MC de fecha 12 de julio de 2019, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, remite el Informe Nº D000069-2019-DSFL-VCV/MC de fecha 11 de julio de 2019; solicita a esta Dirección General expida la resolución directoral de prórroga de determinación de protección provisional del Sitio Arqueológico Huacachina Seca-Sector Norte, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, de la provincia y departamento de Ica;

Que, en los mencionados informes se precisa como sustento para la prórroga de la determinación de Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huacachina Seca-Sector Norte, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, de la provincia y departamento de Ica que, se encuentra pendiente de culminarse el expediente técnico,